

《【문제11.2】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사에는 근로자 90퍼센트 이상이 가입한 전국단위 산별노조 산하의 A지부(이하 지부라 한다)가 조직되어 있다. A사와 지부는 단체협약을 통해 회사는 신규 채용된 근로자가 지부에 가입하지 않거나 가입 후 지부에서 탈퇴 또는 제명될 경우 해당 근로자를 해고하여야 한다는 내용의 유니언 쉼(Union Shop) 조항을 체결하였다. 신입 사원 甲은 입사 직후 지부에 가입하였으나, 지부가 실시한 쟁의행위 찬반투표 과정에서 절차적 민주성이 결여되었다고 주장하며 노조 간부들과 대립하였다. 이후 甲은 지부에 탈퇴서를 제출하고 곧바로 소수 노동조합인 B노조에 가입하였다. 이에 지부는 甲이 유니언 쉼 조항을 위반하였다고 A사에 甲의 해고를 요구하였다. 한편, 또 다른 근로자 乙은 지부의 회계 운영이 투명하지 않다는 이유로 지난 6개월간 조합비 납부를 거부해왔다. 지부 운영규정에는 조합비를 3개월 이상 미납한 자는 선거권 및 피선거권을 제한한다라는 규정이 존재한다. 지부는 이에 따라 실시된 대의원 선거에서 乙의 투표권 행사를 저지하였다.

(물음1) A사가 유니언 쉼 조항을 근거로 甲을 해고할 경우, 甲이 다른 노조에 가입한 사실이 해고의 정당성 판단에 미치는 영향에 대하여 논하시오. (25점)》

<문제11.2의 물음1> 유니언 쉼 조항을 근거로 한 탈퇴 후 타 노조 가입자 해고의 정당성

I. 문제의 제기

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조 제1항 제2호 단서는 노동조합이 당해 사업장에 종사하는 근로자의 3분의 2 이상을 대표하고 있을 때 근로자가 그 노동조합의 조합원이 될 것을 고용조건으로 하는 단체협약의 체결을 예외적으로 허용하고 있다. 사안에서는 A사와 지부가 체결한 유니언 쉼 조항의 유효성 여부와, 지부를 탈퇴한 후 소수 노조인 B노조에 가입한 甲을 유니언 쉼 조항 위반을 이유로 해고하는 것이 정당한지가 핵심 쟁점이다. 특히, 복수노조 체제하에서 유니언 쉼 조항이 다른 노조를 선택할 근로자의 단결선택권을 어디까지 제한할 수 있는지에 관한 법적 판단이 요구된다. 이하에서는 이러한 사실이 해고의 정당성 판단에 미치는 영향에 대해 논한다.

II. 유니언 쉼(Union Shop) 조항의 법적 성격과 효력

1. 유니언 쉼 조항의 의의 및 요건

- 유니언 쉼 조항은 노동조합의 강제력을 확보하여 조직의 유지와 강화를 도모하기 위한 장치이다. 노조법에 따라 해당 사업장 근로자의 3분의 2 이상을 대표하는 노동조합만이 이러한 조항을 체결할 수 있다. 사안의 지부는 근로자의 90퍼센트 이상이 가입되어 있으므로 체결 요건을 충족한다.

2. 유니언 쉼 조항의 효력 제한

- 유니언 쉼 조항이 체결되었다 하더라도 이는 근로자의 단결권을 보호하기 위한 것이지, 근로자의 노동조합 선택의 자유를 완전히 박탈하기 위한 수단으로 이용되어서는 안 된다. 따라서 헌법이 보장하는 단결권의 본질적 내용을 침해하거나 다른 법률 규정과 충돌할 경우 그 효력이 제한될 수 있다.

III. 복수노조 체제와 유니언 쉼 조항의 충돌

1. 근로자의 단결선택권 보호

- 대법원 판례에 따르면, 유니언 쉼 조항은 근로자의 노동조합에 가입하지 않을 자유(소극적 단결권)보다는 노동조합을 선택하여 가입할 자유(단결선택권)를 우선하여 보호해야 한다고 판시하고 있다. 즉, 근로자가 유니언 쉼 협정을 체결한 지배적 노조를 탈퇴하고 다른 노조를 조직하거나 다른 노조에 가입하는 경우에는 유니언 쉼 조항의 효력이 미치지 않는다.

2. 해고 의무의 발생 범위

(1) 노동조합 미가입 및 무소속 상태

- 근로자가 지배적 노동조합에 가입하지 않거나, 탈퇴 후 어떠한 노동조합에도 가입하지 않은 채 무소속 상태로 남는다면, 유니언 쉼 조항에 따른 해고 의무가 발생할 수 있다.

(2) 다른 노동조합 가입 시

- 근로자가 기존 노조를 탈퇴함과 동시에 혹은 직후에 다른 노조에 가입하거나 새로운 노조를 결성한다면, 사용자가 유니언 쉼 조항을 근거로 해당 근로자를 해고하는 것은 근로자의 단결선택권을 침해하는 것으로서 위법하다.

IV. 사안의 적용

1. 유니언 쉼 조항의 유효성 검토

- A사와 지부 간의 협약은 90퍼센트 이상의 조직률을 바탕으로 체결되었으므로 노조법상 유효한 유니언 쉼 조항이다. 따라서 원칙적으로 조합원 신분을 상실한 근로자에 대해 사용자는 해고 의무를 지게 된다.

2. 甲의 해고 정당성 판단

(1) 단결선택권 행사의 확인

- 사안에서 甲은 지부 내 민주성 결여를 이유로 지부를 탈퇴한 직후 소수 노동조합인 B노조에 가입하였다. 이는 헌법과 노조법이 보장하는 노동조합 선택의 자유를 행사한 것이다.

(2) 해고의 위법성

- 판례의 태도에 비추어 볼 때, 甲이 다른 노동조합인 B노조의 조합원 신분을 취득한 이상 유니언 쉼 조항에 따른 해고 의무는 정지된다. 만약, A사가 지부의 요구를 받아들여 甲을 해고한다면, 이는 甲의 정당한 단결권 행사를 이유로 한 불이익 취급에 해당하며 해고의 정당한 사유가 없는 부당해고가 된다.

V. 결론

- 유니언 쉼 조항은 근로자의 노동조합 가입을 강제함으로써 조직력을 강화하는 기능을 수행하지만, 복수노조가 허용되는 현행 법제 하에서 근로자가 다른 노동조합을 선택할 권리까지 박탈할 수는 없다. 사안의 甲은 지부 탈퇴 후 즉시 B노조에 가입하여 단결권을 계속해서 행사하고 있으므로 유니언 쉼 조항의 적용 대상에서 제외된다. 따라서 A사가 유니언 쉼 조항을 근거로 甲을 해고하는 것은 정당성이 없으며, 법적으로 허용되지 않는다.